

AD2564 – fac simile Preventivo e dichiarazioni negoziali

INFOCAMERE S.C.P.A.

AD2564 - Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica

PREVENTIVO

e contestuali dichiarazioni di impegno e negoziali

Il sottoscritto: _____
nato a: _____ il _____
in proprio ed in qualità di: *(indicare la carica, anche sociale)* _____
dell'impresa _____
con sede in: _____ Provincia di _____
via/piazza _____ n.° _____
codice fiscale: _____
partita I.V.A.: _____
telefono: _____ indirizzo e-mail _____
indirizzo di PEC: _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

- 1) che il presente preventivo viene formulato in qualità di: _____;
[compilare indicando la tipologia di operatore economico: Impresa singola, mandataria di raggruppamento temporaneo, etc];
- 2) che, in capo all'operatore economico che rappresenta, e ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023 (membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; titolare; direttore tecnico; socio amministratore; socio unico), **non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;**
- 3) **(eventuale)**
a miglior specificazione di quanto già dichiarato al precedente punto, al fine di consentire alla stazione appaltante un'adeguata valutazione sulla sussistenza di eventuali cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. 36/2023, che sussistono i seguenti fatti:

In particolare, con riferimento alla commissione di gravi illeciti professionali di cui all'art. 95, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, i soggetti aventi cariche rilevanti (ex art. 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023), **hanno subito le seguenti condanne, anche se soggette al beneficio della non menzione:**

[indicare tutte le sentenze ovvero decreti penali di condanna ovvero misure interdittive riportate nella "Visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale" - se necessario, ripetere la tabella per ciascun soggetto rilevante anche mediante appositi allegati]

Cognome e nome	
Codice fiscale	
Carica ricoperta (anche se cessata)	
Tipo di provvedimento	
Data del provvedimento	
Autorità giudiziaria	
Reato	

- 4) che la società che rappresenta non si trova nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 ovvero, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____, n. ____, CAP _____, ed ha ad oggetto sociale e/o attività esercitate pertinenti con le prestazioni oggetto dell'appalto, nel seguito indicate:

- 6) che l'impresa che rappresenta è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; in particolare dichiara che, nel triennio precedente la data della ricezione della richiesta di preventivo, ha eseguito le seguenti prestazioni similari a quelle oggetto di preventivo:

(indicare le principali prestazioni similari eseguite nel triennio)

COMMITTENTE	ESERCIZIO/I FINANZIARIO/I DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO CONTRATTUALE
1.			
2.			
3.			

7) **che** (selezionare l'ipotesi che ricorre, la mancata selezione sarà considerata come una risposta negativa)

☐ **non intende subappaltare** parte delle prestazioni;

☐ le prestazioni **che intende subappaltare**, nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, sono le seguenti:

_____ ;

(in caso di ricorso al subappalto, se s'intende derogare alla soglia prevista dall'art. 119, co. 2 del Codice, indicare la soglia percentuale e le relative motivazioni)

☐ che la soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese è pari al per cento, e che è diversa dalla soglia del venti per cento di cui all'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 per le seguenti ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento:

8) di aver preso visione del Codice Etico e del Patto di Integrità di InfoCamere al link https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/zps_codiceetico_pattointegrita.wp, di obbligarsi al rispetto del Codice Etico nei rapporti con la Società e di accettare il Patto di Integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 4.2 del Patto stesso;

9) di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, la Richiesta di preventivo, l'eventuale documentazione allegata, tra cui le "Specifiche Tecniche" e le "Condizioni Generali di Acquisto InfoCamere", e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle prestazioni richieste, di accettarle senza riserva alcuna, di giudicare le attività realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire la quotazione offerta;

10) di provvedere, esclusivamente in caso di affidamento delle prestazioni, all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 40,00 con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE);

11) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

FORMULA IL SEGUENTE PREVENTIVO DI SPESA

Prestazione	Importo complessivo offerto (IVA esclusa)
Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica. comprensivo di tutto quanto indicato nella TAB. 1 del par. 3.3 delle Specifiche Tecniche.	_____ (in cifre)
Servizio di assistenza professionale Hardware e Software per 12 mesi (incluso). comprensivo di tutto quanto indicato nella TAB. 2 del par. 3.3 delle Specifiche Tecniche.	_____ (in cifre)
Importo complessivo	_____ (in cifre)

Dichiara, inoltre, nella suesposta qualità:

- che il preventivo tiene conto ed è comprensivo di ogni prestazione richiesta ed offerta;
- che il preventivo è irrevocabile ed è valido e vincolante per l'operatore economico per **60 giorni** dal termine ultimo per l'invio dei preventivi;
- che l'importo globale offerto "a corpo" è comprensivo di ogni eventuale onere e/o spesa, e si intende oltre IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

[firma digitale]

NOTA BENE

- *il presente preventivo dovrà essere sottoscritto digitalmente da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l'impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore.*

A12000

Spett.le
Impresa

Comunicazione inviata a mezzo piattaforma di e-procurement

AD2564: Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di "Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica".

*

Si richiede a codesta Impresa la formulazione del Vs. **miglior preventivo** per l'esecuzione, a corpo, delle prestazioni indicate nell'allegato "Specifiche Tecniche".

Analizzati i preventivi, InfoCamere potrà procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo solo "Codice") all'affidamento diretto del servizio all'operatore economico che avrà proposto **il preventivo di spesa ritenuto più idoneo a soddisfare il fabbisogno espresso**, anche sulla base degli elementi predeterminati al Capitolo 9 delle "Specifiche Tecniche".

Si rammenta che con la presente richiesta di preventivo non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento concorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio poiché l'affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, ovverosia mediante **"affidamento diretto"**.

In ogni caso, s'informa sin d'ora che la presentazione del preventivo non vincolerà InfoCamere all'affidamento delle prestazioni.

Ai fini della presentazione del preventivo si forniscono le seguenti informazioni:

1. **Oggetto**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura e messa in servizio di componentistica atta a realizzare una nuova isola c.d. "Disaster Recovery", comprensiva di configurazione ed implementazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software Eco-Struxure, già in uso presso la Stazione Appaltante.

Per le modalità di esecuzione delle prestazioni richieste, le clausole contrattuali e per quanto non ulteriormente specificato nella presente richiesta, si rimanda ai documenti "AD2564 - Specifiche Tecniche" e "Condizioni Generali di Acquisto InfoCamere", allegati e qui richiamati come parte integrante del documento.

L'importo delle prestazioni richieste è globalmente valutato in **Euro 139.600,00 oltre IVA** di cui:

- **Euro 139.600,00 oltre IVA** per l'esecuzione dei servizi, soggetti a ribasso;
- **Euro € 0,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

InfoCamere prenderà in considerazione solo preventivi di spesa inferiori alla somma omnicomprendiva precedentemente indicata.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente eseguito a regola d'arte.

2. Requisiti minimi richiesti

Fermo restando l'integrale possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ai fini della presentazione del preventivo, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del Codice, da comprovarsi mediante:
 - l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività pertinenti con l'oggetto di appalto ovvero, per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice ovvero secondo le modalità vigenti nel diverso Stato di appartenenza;
- **documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice, da comprovarsi mediante:
 - l'esecuzione, nel triennio precedente la data di ricezione della presente richiesta, di un elenco di prestazioni similari a quelle previste dalla presente richiesta.

3. Modalità di presentazione del preventivo

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 2, potranno inviare il proprio **preventivo di spesa entro e non oltre le ore 12:00 del 07/11/2025**, utilizzando il **modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato digitalmente**.

Il preventivo di spesa formulato utilizzando il modello fac-simile **dovrà essere corredato da documenti idonei a evidenziare tutti gli elementi tecnici e qualitativi del preventivo** previsti al **Capitolo 9** delle "Specifiche Tecniche" e che consentano al RUP la valutazione circa l'aderenza tecnica del preventivo alle richieste espresse con la presente richiesta e i documenti allegati. **In assenza dei predetti documenti il preventivo non sarà preso in considerazione.**

I documenti allegati al preventivo dovranno essere **sottoscritti digitalmente**.

Si rappresenta che ogni documento allegato al preventivo di spesa costituisce dichiarazione d'impegno negoziale e, in caso di affidamento del contratto, formerà parte integrante del medesimo, vincolando giuridicamente l'operatore economico in fase di esecuzione del contratto.

Oltre al possesso dei requisiti minimi sopra specificati, l'operatore economico dovrà dichiarare:

- le eventuali prestazioni che intende subappaltare nel rispetto dell'art. 119 del Codice nonché l'eventuale e differente soglia di prestazioni che s'intendono subappaltare alle PMI;
- di aver preso visione del Codice Etico e del Patto di Integrità di InfoCamere al link https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/zps_codiceetico_pattointegrita.wp, di obbligarsi al rispetto del Codice Etico nei rapporti con la Società e di accettare il Patto di Integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 4.2 del Patto stesso;
- di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, la Richiesta di preventivo, l'eventuale documentazione allegata, tra cui le "Specifiche Tecniche" e le "Condizioni Generali di Acquisto InfoCamere", e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio/fornitura richiesti, di accettarle senza riserva alcuna, di giudicare le attività realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire la quotazione offerta;
- il consenso al trattamento dei dati.

Il **preventivo** dovrà essere inviato attraverso la **piattaforma di eProcurement denominata "Portale Appalti"** (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma"), raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.infocamere.it>, attraverso l'area personale dell'operatore economico della Piattaforma, riservata alla presente "richiesta di preventivo" (AD2564).

A tal fine l'operatore economico, una volta ricevuta la conferma dell'attivazione dell'account nella propria casella email o PEC, dovrà:

1. impostare la propria password;
2. accedere all'area riservata del portale appalti mediante l'utilizzo del nome utente fornito nella email di attivazione dell'account e della password impostata direttamente dall'operatore;
3. dopo aver effettuato l'accesso, l'operatore dovrà selezionare il link "Richieste di offerta" dal riquadro "Procedure di interesse" della propria Area personale;
4. cliccare su "Visualizza scheda";
5. a questo punto l'operatore potrà effettuare il download di tutti i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante (sotto il titolo "Documentazione di invito");
6. per inviare il proprio "preventivo" l'operatore dovrà cliccare "Invia una nuova comunicazione" e, seguendo la procedura guidata, dovrà inserire nell'oggetto della comunicazione la dicitura "*AD2564 – invio preventivo*", nel testo "Si invia il preventivo richiesto (...)", dopodiché cliccando il pulsante "avanti" potrà allegare il modello all'uopo predisposto, con eventuali allegati (documenti tecnici/qualitativi richiesti al Capitolo 9 delle Specifiche Tecniche), facendo attenzione ad inserire la "descrizione dell'allegato" prima di effettuare l'upload del relativo documento; cliccando nuovamente il pulsante "AVANTI", dopo aver controllato di aver caricato ogni documento richiesto, debitamente sottoscritto, gli stessi potranno essere inviati cliccando il pulsante "**INVIA COMUNICAZIONE**".

Qualora l'operatore fosse già iscritto al portale della scrivente, potrà accedere direttamente all'area riservata del portale appalti mediante l'utilizzo delle credenziali personali, proseguendo dal punto n. 3

L'operatore economico, con la presentazione del precitato preventivo, accetta ed è consapevole che ogni comunicazione inerente l'indagine di mercato in oggetto avverrà mediante Piattaforma, nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione. Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'indagine di mercato a mezzo PEC ovvero a mezzo email.

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O. Approvvigionamenti mediante l'apposita funzionalità della piattaforma "INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE", come sopra descritto.

4. Documentazione per la stipula del contratto

L'eventuale stipula del contratto avverrà in modalità telematica mediante corrispondenza con l'invio di apposito ordine di accettazione del preventivo formulato dall'operatore economico selezionato, tramite posta elettronica certificata.

IMPOSTA DI BOLLO: l'operatore economico cui InfoCamere avrà deciso di affidare direttamente il servizio deve assolvere l'imposta di bollo del valore di € 40,00, determinata ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice e dell'art. 1, dell'Allegato I.4 del medesimo Codice; l'imposta di bollo di cui al periodo precedente è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)¹ il quale dovrà, successivamente, essere inviato ad InfoCamere.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche di legge effettuate in merito alle dichiarazioni presentate, l'operatore economico non risulti in possesso dei requisiti, anche generali, richiesti dalla vigente normativa per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni richieste si procederà con il ritiro dell'affidamento e con ogni altra conseguenza e segnalazione prevista dal Codice.

5. Ulteriori informazioni

La presente richiesta di preventivo ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva di non dar seguito all'affidamento diretto del contratto sulla base di proprie valutazioni di convenienza, anche solo economica.

La richiesta non vincola, pertanto, InfoCamere alla conclusione del contratto con alcun operatore economico che deciderà di formulare il proprio preventivo.

L'operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed i provvedimenti del Garante Privacy emanati in materia, impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e limitazione del trattamento a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.

¹ Per maggiori informazioni circa le corrette modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si veda la Risoluzione dell'[Agenzia delle Entrate n.37/E del 28/06/2023](#).

Dell'eventuale affidamento del contratto si darà pubblicità nelle forme previste dall'art. 50 co. 8 e 9 del Codice, anche tramite pubblicazione di specifico avviso nella sezione "Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti" del portale di e-procurement di InfoCamere (<https://eprocurement.infocamere.it>).

Distinti saluti.

InfoCamere S.C.p.A.
Il RUP

Luca Candiani

ALLEGATI:

- AD2564 - fac-simile Preventivo e dichiarazioni negoziali;
- AD2564 - Specifiche Tecniche;
- Condizioni generali d'acquisto InfoCamere.



AD2564 – Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso
CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura
informatica

InfoCamere- PR 150224

Specifiche tecniche

Funz. Emittente : T23000 - Servizi Tecnici per Immobili e Impianti
Redatto da : Panettella Enzo; Salata Andrea
Approvato da: Candiani Luca

Versione:	1	Data Versione:	14/10/2025
-----------	---	----------------	------------

1	Scopo e campo di applicazione del documento	3
2	Contesto di riferimento	4
2.1	Scenario operativo	4
2.1.1	Descrizione dell'infrastruttura esistente	4
2.2	Requisiti normativi	4
3	Definizione del fabbisogno	5
3.1	Oggetto	5
3.2	Tempi di consegna	5
3.3	Quantità	5
3.4	Luogo di esecuzione	7
4	Specifiche Tecniche della fornitura	8
4.1	Descrizione sintetica della fornitura	8
4.2	Fornitura e messa in servizio di componenti per la realizzazione dell'infrastruttura c.d. "Disaster Recovery"	8
4.2.1	Specifiche tecniche della fornitura	8
5	Condizioni particolari	10
6	Modalità di esecuzione	11
6.1	Cronoprogramma delle attività	11
7	Governo delle prestazioni	12
7.1	Ruoli di governo	12
7.1.1	InfoCamere	12
7.1.2	Appaltatore	12
8	Modalità di verifica delle prestazioni	13
8.1	Verifiche all'avvio delle prestazioni	13
8.2	Verifica di conformità finale	13
8.3	Riepilogo documenti di supporto	14
9	Elementi qualitativi del preventivo	15
10	Valutazione del preventivo	16

1 Scopo e campo di applicazione del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le specifiche tecniche dei beni oggetto di fornitura e delle relative attività accessorie, descritte in dettaglio nei successivi paragrafi, consistenti nella fornitura, messa in servizio e collaudo delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una nuova infrastruttura informatica (c.d. "Disaster Recovery") all'interno del Data Center CINECA, allo scopo di spostare l'attuale Disaster Recovery situato presso la sede Infocamere di Milano.

Termine	Descrizione
CED	Centro elaborazioni dati, Data Center
Appaltatore	L'impresa o il R.T.I. o il Consorzio di imprese aggiudicatario della procedura di gara, che sottoscrive il Contratto, impegnandosi a quanto nello stesso previsto
DCE	Schneider Electric Data Center Expert. Software di monitoraggio e gestione dei dispositivi.
DCO	Schneider Electric Data Center Operation. Software di Asset e Capacity Management.
Rack	Sistema standard d'installazione fisica dei componenti hardware (es. server, switch, router) a scaffale.
RPDU / RMPDU	Remote Power Distribution Unit / Rack Mount Power Distribution Unit Dispositivo deputato alla distribuzione della potenza elettrica.
DR	Disaster Recovery Insieme di strategie, processi e tecnologie che un'organizzazione utilizza per recuperare i propri sistemi informatici, dati e infrastrutture IT a seguito di un disastro o di un'interruzione imprevista, come un attacco informatico o una calamità naturale

2 Contesto di riferimento

InfoCamere S.C.p.A., nell'ambito delle proprie attività istituzionali volte ad erogare servizi informatici, ha avviato una collaborazione con CINECA (ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 82/2005, dell'art. 15 del l. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023).

Tale collaborazione prevede l'espletamento di un progetto comune per assicurare e rafforzare la Continuità Operativa.

Più in dettaglio il progetto prevede:

- la condivisione di aree di Data Center unitamente ad una serie di facility e di attività funzionali volte ad assicurare e rafforzare la Disaster Recovery;
- attività di studio congiunto tra le Parti volte all'individuazione e valutazione di soluzioni tecniche per la realizzazione di nuovi sistemi di Continuità Operativa, comprensive dell'analisi delle esigenze e dei requisiti tecnologici;
- sperimentazioni riguardanti le tecnologie individuate e, in caso di esito positivo, l'avviamento della relativa fase di implementazione.

Il progetto comune determinerà lo spostamento del sito di Disaster Recovery InfoCamere, attualmente ubicato a Milano nella sede della Società, presso il Data Center di CINECA sito in Casalecchio di Reno (BO).

Nello specifico è necessario intervenire con l'installazione presso il Data Center CINECA di una nuova infrastruttura informatica denominata "Disaster Recovery".

Per soddisfare i fabbisogni emersi, e garantire continuità tecnologia con l'attuale infrastruttura oggetto di spostamento è necessario procedere con la fornitura e messa in servizio di componentistica atta a realizzare una nuova infrastruttura c.d. "Disaster Recovery" comprensiva di configurazione ed implementazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software Eco-Struxure, già in uso presso la Stazione Appaltante.

2.1 Scenario operativo

2.1.1 Descrizione dell'infrastruttura esistente

L'attuale sito di "Disaster Recovery" è situato presso la sede InfoCamere di Milano.

2.2 Requisiti normativi

L'elenco sotto riportato costituisce un quadro non esaustivo della normativa di settore:

1. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
2. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
3. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. ANSI/TIA-942 Rated 3 Constructed Facility

3 Definizione del fabbisogno

Gli obiettivi del presente affidamento sono legati alla realizzazione di una nuova infrastruttura informatica presso il Data Center di CINECA che possa ospitare la DR di InfoCamere, attualmente situata presso la sede di Milano.

L'infrastruttura prevede l'impiego di **Rack** di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelli attualmente in uso nel Data Center primario di Padova, nel dettaglio:

- n.10 APC Easy Rack, 42U, 600x1200mm
- n.2 APC NetShelter SX, 42U 750x1200mm

completi di relative strisce di alimentazione **PDU** ridondate, nel dettaglio:

- n.40 APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 22.1kW
- n.4 APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1Phase, 3.7kW

ed accessori per il loro collegamento allo chassis, unitamente alla sensoristica di monitoraggio, inclusa la configurazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software Eco-Struxure, già in uso presso la Stazione Appaltante.

3.1 Oggetto

Per soddisfare i fabbisogni emersi, e garantire continuità tecnologia con i componenti già in utilizzo presso il Data Center primario, è necessario procedere con la fornitura e messa in servizio di apparecchiature atte a realizzare una nuova infrastruttura c.d. "Disaster Recovery", comprensiva di configurazione ed implementazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software Eco-Struxure, già in uso presso la Stazione Appaltante.

3.2 Tempi di consegna

Nel seguito si riassumono la durata, la scadenza e le tempistiche rilevanti dell'acquisto:

1. scadenza del contratto in essere: N/A;
2. data di disponibilità del bene/servizio entro il quale si deve iniziare l'attività o deve essere completata la fornitura: la fornitura dovrà essere completata entro 45 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di avvio delle prestazioni che verrà redatto non oltre i 5 giorni dall'invio dell'ordine di accettazione dell'offerta formulata.
 - o Data stimata per la consegna del bene: entro il **31.12.2025**
 - o Durata: 5+45 = 50 giorni naturali e consecutivi
3. intervallo di tempo per avvio attività / collaudo del bene/i fornito/i: 10 giorni naturali e consecutivi;
4. durata complessiva dell'appalto: 50+10=60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine.

3.3 Quantità

TAB 1: Componenti nuove file informatiche		
Rack e accessori		
Codice	Descrizione	Q.tà
ER6222	APC Easy Rack, 42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, and Side Panels, No Bottom, 1991H x 600W x 1200D mm	10
AR3350B2	APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 42U, 1991H x 750W x 1200D mm, with Sides, Black	2
NBHN125	Rack Access, Kit, NetBotz, 125 kHz 2 Handle	2
AR8132A	Combination Lock Handles (Qty 2) for NetShelter SX / SV / VX Enclosures	18

Distribuzione elettrica: PDU		
APDU10350ME	APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309	40
AP8858EU3	APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1 phase, 3.7kW 230V 16A, 18 C13 and 2 C19 outlets, IEC 309 cord	4
Monitoraggio ambientale		
NBRK0250A	Rack Mount, Security and Environmental Appliance, NetBotz, 250A	2
AP9505I	Power, Accessory, NetBotz, Universal 24VDC Output	1
AP9335TH	APC Temperature & Humidity Sensor	36
NBPD0150	Rack Mount, Pod, NetBotz, 150 Rack Sensor	6
3827GY-15	APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M	6
3827GY-10	APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M	3
3827GY-5	APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M	1
47136WH	APC CAT 5 INLINE COUPLER, RJ45 FEMALE TO FEMALE, STRAIGHT THROUGH, WHITE	4
AP420	APC FERRITE FOR 10BT CABLE QTY 10	5
NBES0303	Wired, Sensor, NetBotz, 2 Door Switch Sensor, 12ft.	2
Servizi professionali di installazione e start-up		
WASSEMNBANB-20	NetBotz Assembly Service for up to 3 Appliances and Associated Accessories for 7-Series, 2-Series	1
WNSC15	Service, Installation and Configuration, for Netbotz, Onsite	2
WCONFIG1NB-NB-10	Netbotz Configuration Service in ISX Designer 1	2
WSITECOORD	Site Coordination Service	1
DLVGLD	Delivery gold	1
	* Include le attività di configurazione ed implementazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software EcoStruxure, già in uso presso la Stazione Appaltante	

TAB 2: Servizi di assistenza professionale HW e SW

Servizi di assistenza professionale HW e SW durata 12 mesi		
Codice	Descrizione	Q.tà
	Garanzia 12 mesi dal collaudo/emissione certificato di conformità. Intervento on-site Best Effort (nel minor tempo possibile, tipicamente il giorno successivo alla chiamata, dal lunedì a venerdì in orario lavorativo) parti, manodopera e spese trasferta incluse.	1

3.4 Luogo di esecuzione

Data Center CINECA di Casalecchio di Reno (BO).

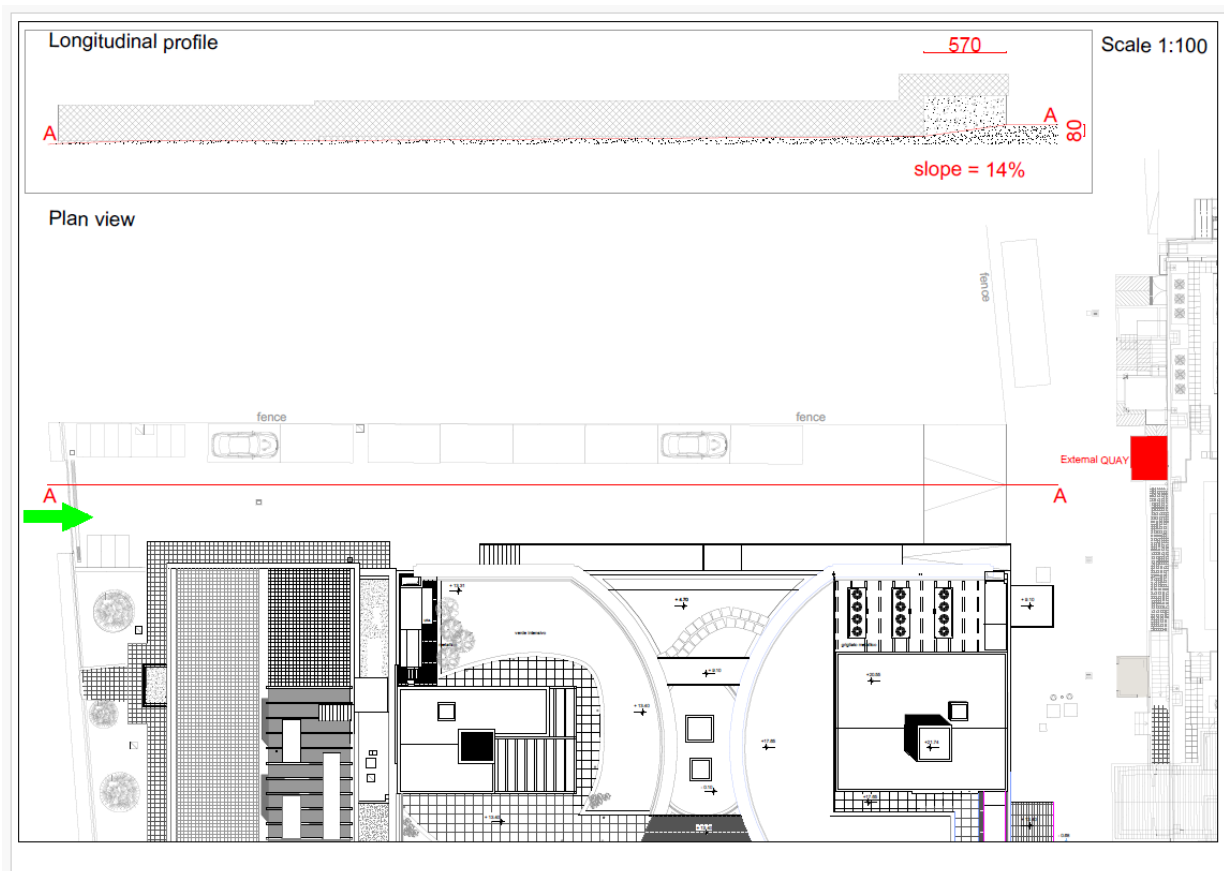


Fig 1. Planimetria e via di accesso ai luoghi

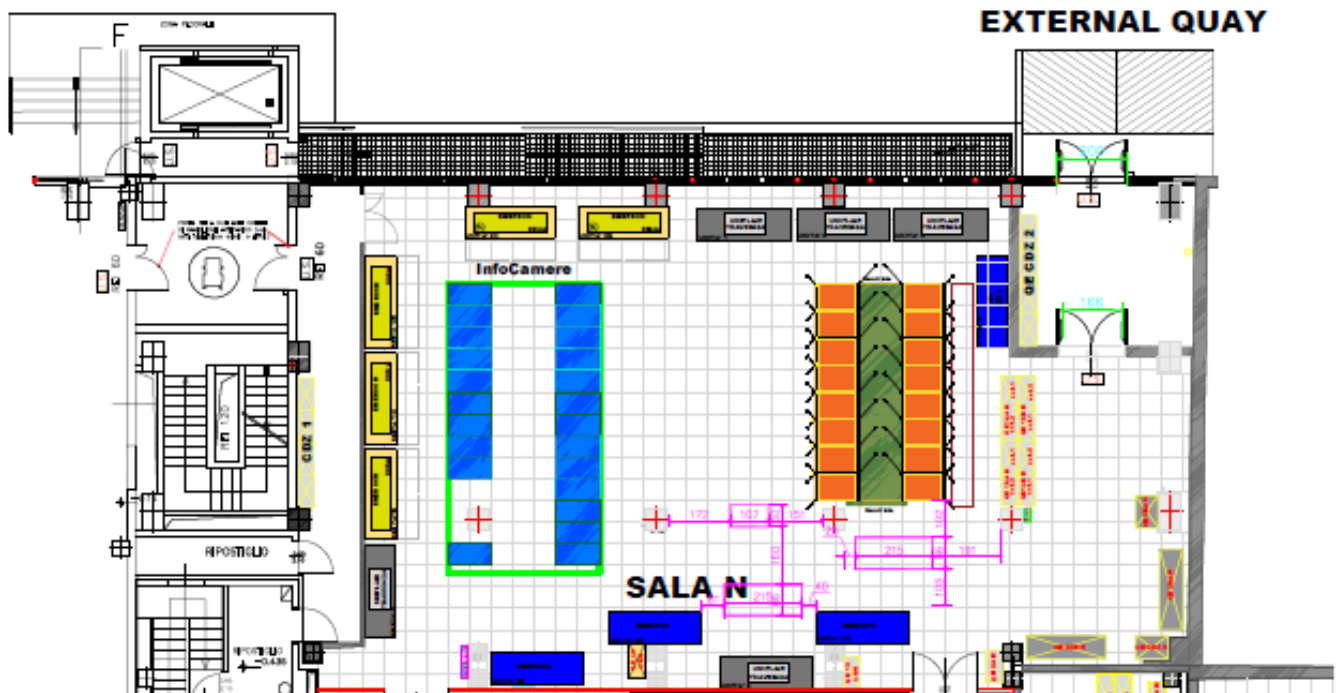


Fig 2. Layout Area di intervento

4 Specifiche Tecniche della fornitura

4.1 Descrizione sintetica della fornitura

L'affidamento riguarda la fornitura e messa in servizio di componentistica atta a realizzare l'infrastruttura c.d. "Disaster Recovery", comprensiva di configurazione ed implementazione dei nuovi dispositivi all'interno della piattaforma software EcoStruxure, già in uso presso la Stazione Appaltante.

I principali componenti utilizzati per la realizzazione dell'isola sono di seguito brevemente riepilogati:

- Rack Server;
- Rack Mount PDU;
- Sensori (temperatura, umidità);
- Gestione del cablaggio.

Per una dettagliata descrizione di tutte le componenti richieste si rimanda alla **TAB.1** del **par. 3.3**. Sono da ritenersi inclusi i servizi di assistenza e garanzia come da **TAB.2** del **par. 3.3**.

4.2 Fornitura e messa in servizio di componenti per la realizzazione dell'infrastruttura c.d. "Disaster Recovery"

Si riporta di seguito un elenco descrittivo delle principali attività oggetto di affidamento, rimandando al successivo paragrafo 4.2.1 per le specifiche tecniche della fornitura richiesti per l'installazione e start-up dell'Isola.

- La fornitura dovrà comprendere i seguenti **Rack**, per ospitare le apparecchiature IT:
 - n.10 APC Easy Rack, 42U
 - n.2 APC NetShelter SX, 42U

Questi Rack sono indicati per ospitare gli Storage anche tipo Blade in quanto consentono di realizzare al meglio il cablaggio dei cavi interni di potenza e dei cavi dati, senza che questo sia di impedimento all'uscita di calore nel retro del Rack agevolando inoltre lo spazio di manovra dell'operatore.

- La fornitura dovrà comprendere le seguenti strisce di alimentazione (**Rack Mount PDU**) per alimentare i server, con possibilità di monitoraggio dell'energia. Nel dettaglio:
 - n.40 APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 22.1kW
 - n.4 APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1Phase, 3.7kW
- All'interno dell'armadio dovrà essere anche ospitata l'apparecchiatura di rilevazione ambientale dotata di sensori per mantenere sotto controllo la temperatura/umidità d'ingresso dell'aria su tre punti differenti per ogni singolo Rack. In totale sono previsti **nr.36 sensori di temperatura / umidità**.

4.2.1 Specifiche tecniche della fornitura

ID	
Caratteristiche minime dei Rack	
R.1	I Rack devono essere in grado di ospitare tutti gli apparati conformi allo standard EIA-310-E (larghezza 19")
R.2	I Rack devono essere certificati secondo lo standard UL 60950-1
R.3	Altezza: 42U
R.4	Larghezza: 600mm o 750mm
R.5	Profondità: 1200mm circa
R.6	I montanti verticali devono essere regolabili in profondità
R.7	I Rack devono essere in grado di sostenere un peso massimo di almeno 1100kg in condizioni di carico statico per i modelli Easy Rack e 1800kg per i modelli NetShelter.

	I Rack devono inoltre essere in grado di sostenere un peso massimo di almeno 590kg in condizioni di carico dinamico per i modelli Easy Rack e 1100kg per i modelli NetShelter.
R.8	Gli sportelli anteriori e posteriori di ciascun Rack devono avere superfici microforate al fine di garantire flussi d'aria adeguati alle necessità delle apparecchiature informatiche.
R.9	Gli sportelli posteriori dei Rack devono essere a doppio battente mentre quelli anteriori devono avere una singola anta.
R.10	E' richiesta la presenza di maniglie e serratura a chiave sia sulle porte anteriori che su quelle posteriori di ciascun Rack. Per n.02 rack – totale n.04 serrature – è prevista in alternativa alla serratura a chiave la fornitura e configurazione del sistema di apertura tramite control card di prossimità.
R.11	I Rack devono essere dotati di ruote e piedini di livellamento.
R.12	Ciascuna striscia di alimentazione deve essere dotata di amperometro digitale con controllo sia locale (tramite display) che da remoto (attraverso porta Ethernet) e che possa misurare, in tempo reale, l'assorbimento totale in corrente, tensione, potenza ed energia (in kWh). Via web deve essere possibile impostare eventuali soglie di sovraccarico con conseguente invio di allarmi. Per consentire una rapida manutenzione, le strisce di alimentazione devono essere installabili all'interno dei Rack con agganci ad incastro, senza l'ausilio di viti, dadi o staffe. Ciascuna PDU deve avere le seguenti caratteristiche minime: PDU TRIFASE: - Connessione di ingresso da 32 A trifase - Il connettore di ingresso deve essere di tipo IEC 309 da 32 A trifase. - In uscita devono essere presenti almeno 24 prese di tipo IEC 320 C13/C15 (10 A) ed almeno 24 prese di tipo Ibrido IEC 320 C13/C15/C19/C21. PDU MONOFASE: - Connessione di ingresso da 16 A monofase - Il connettore di ingresso deve essere di tipo EC 309 da 16 A monofase. - In uscita devono essere presenti almeno 2 prese di tipo IEC 320 C19 ed almeno 18 prese di tipo Ibrido IEC 320 C13.
R.13	Tramite la scheda di rete TCP/IP, <u>deve essere possibile l'integrazione di ciascuna striscia di alimentazione (PDU) con la piattaforma centrale di monitoraggio e gestione del Data Center già in utilizzo presso InfoCamere.</u>
R.14	Ciascun Rack deve essere dotato di: - una sonda di temperatura ed umidità da installare sul fronte - una sonda di temperatura da installare sul retro Sono previste nr.36 sonde temperatura e umidità <u>I valori misurati dalle sonde devono essere inviati alla piattaforma centrale di monitoraggio e gestione del Data Center già in utilizzo presso InfoCamere.</u>

Al termine della fornitura e servizi accessori di configurazione delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà informare il Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) di aver concluso ogni attività e di essere pronto alla verifica di conformità, la quale dovrà avvenire non oltre il termine massimo di 85 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. A tal scopo, il DEC curerà la predisposizione di appositi verbali di Verifica di conformità relativa alla fornitura che dovranno essere controfirmati dal tecnico incaricato dell'appaltatore.

5 Condizioni particolari

L'Appaltatore garantisce che il personale proprio, nonché quello dell'eventuale subappaltatore e/o subcontraente, tratterà come riservata ogni informazione della quale venga a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente all'esecuzione del Contratto.

E' in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione ed ogni altra forma di uso non autorizzato di informazioni o documenti di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.

L'Appaltatore si obbliga, al termine del Contratto, quando non sia altrimenti stabilito, alla restituzione ad InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione dell'esecuzione dell'appalto in un formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere, alla loro completa distruzione.

1. L'Appaltatore si impegna a collaborare alle attività di Audit di seconda o terza parte che InfoCamere riterrà necessario effettuare. Tali attività saranno eseguite con lo scopo di verificare puntualmente ogni aspetto connesso all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e relativo a: conformità a norme, rispetto degli impegni contrattuali, qualità dei processi, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
2. Previo accordo in merito alle tempistiche, l'Appaltatore si impegna a rendere disponibili la documentazione e le informazioni richieste a tal fine e a garantire, nella misura necessaria allo svolgimento delle predette attività, l'accesso alle proprie sedi, senza aggravio di costi per InfoCamere.
3. Resta in ogni caso inteso che:
 - a) InfoCamere si obbliga a rispettare e a far rispettare ad eventuali soggetti terzi, le procedure operative e di sicurezza predisposte a tal fine dall'Appaltatore;
 - b) i soggetti terzi saranno sempre accompagnati da personale InfoCamere durante le fasi dell'audit che si svolgono presso le sedi dell'Appaltatore e/o coinvolgono personale del medesimo;
 - c) al termine della verifica InfoCamere si impegna a consegnare il rapporto di audit all'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare, ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto, le prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (2016/679) e s.m.i. ed al D.Lgs. 196/03 e s.m.i.; impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.

6 Modalità di esecuzione

L'appalto avrà decorrenza dalla data di invio dell'ordine di accettazione dell'offerta formulata e terminerà decorsi 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, che dovrà avvenire non oltre 5 giorni dall'invio dell'ordine di accettazione del preventivo.

6.1 Cronoprogramma delle attività

Di seguito il riepilogo delle tempistiche di Appalto.

Attività	Tempistiche
Avvio del contratto di Appalto	A far data dall'invio dell'ordine di accettazione dell'offerta formulata.
Avvio delle prestazioni	Entro 5 giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dell'ordine di accettazione dell'offerta formulata.
Termine delle prestazioni contrattuali, incluse attività di collaudo.	Entro 55 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di avvio delle prestazioni.
Verifica di conformità finale	Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni.

7 Governo delle prestazioni

7.1 Ruoli di governo

7.1.1 InfoCamere

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il responsabile, per InfoCamere, degli aspetti contrattuali e procedurali verso l'Appaltatore. Spetta al RUP la gestione inerente tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici).

Nell'esecuzione delle proprie attività il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) quale interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per gli aspetti operativi/esecutivi previsti dal presente documento.

7.1.2 Appaltatore

L'Appaltatore dovrà garantire, quale figura/funzione minima dedicata al governo delle prestazioni richieste, la presenza di un Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC). Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione delle prestazioni richieste nelle presenti "Specifiche Tecniche".

Il REC, anche tramite ulteriori soggetti da quest'ultimo appositamente incaricati, avrà la responsabilità di:

- garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni richieste da InfoCamere;
- rivestire il ruolo di interfaccia del RUP nella gestione di reclami ed eventuali contenziosi relativi alla prestazione;
- sottoscrivere i verbali per conto dell'Appaltatore;
- gestire le eventuali richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal DEC o dal RUP;
- collaborare con le figure di governo del Contratto InfoCamere per la raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- coordinare i gruppi ed i referenti tecnici per garantire il massimo grado di sinergia e omogeneità d'azione, ottimizzando in particolare la distribuzione delle risorse fra i gruppi a fronte di picchi d'attività e/o di esigenze e urgenze specifiche.

L'Appaltatore dovrà comunicare ad InfoCamere, prima della stipula del contratto, il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica attivo durante l'orario di lavoro richiesto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per la figura nominata "Responsabile dell'Esecuzione del Contratto" (REC).

8 Modalità di verifica delle prestazioni

8.1 Verifiche all'avvio delle prestazioni

Il DEC di InfoCamere procederà a formalizzare l'avvio del contratto non oltre 5 giorni, dall'invio dell'ordine di accettazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il REC dovrà, pertanto, presentarsi presso la sede CINECA di Casalecchio di Reno (BO) per le suddette attività, al termine delle quali sarà redatto apposito verbale di avvio delle prestazioni, il quale determinerà la data entro la quale dovranno essere ultimate e verificate le attività di consegna e verifica di cui alla **TAB.1** del par. **3.3 Quantità** e par. **4.2 Fornitura e messa in servizio di componenti per la realizzazione dell'infrastruttura c.d. "Disaster Recovery"**.

Tale verbale riporterà la data di invio dell'ordine di accettazione.

8.2 Verifica di conformità finale

Non oltre 30 giorni dalla scadenza delle prestazioni contrattuali, ovvero a far data dalla comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni trasmessa dall'appaltatore, il DEC fissa la data della verifica di conformità finale ovvero della verifica di regolare esecuzione, dandone tempestiva comunicazione all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa intervenire.

La verifica di conformità finale dovrà essere eseguita dai tecnici dell'Appaltatore, in collaborazione con il personale InfoCamere a ciò dedicato.

La Verifica dovrà essere conclusa entro 85 giorni naturali e consecutivi a far data dal Verbale di avvio delle prestazioni di cui al precedente par. **8.1 Verifiche all'avvio delle prestazioni**, in accordo con le tempistiche di cui al par. **6.1 Cronoprogramma delle attività**.

La verifica di conformità sarà svolta negli ambienti predisposti presso il Data Center CINECA e sarà volta a verificare:

- la corrispondenza di quanto fornito rispetto alle specifiche contenute nelle presenti Specifiche Tecniche alla TAB.1 del par. 3.3 e successivo par. 4.2.1;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- la corretta realizzazione delle attività di configurazione.

Al termine delle attività sarà redatto e sottoscritto dal DEC InfoCamere e dal REC, sia in caso di esito positivo che di esito negativo delle stesse, apposito verbale, in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- data e luogo di inizio e fine verifica;
- elencazione della squadra che ha eseguito la verifica;
- descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- descrizione delle eventuali non conformità rilevate;
- esito della verifica e:
 - in caso di esito negativo, i termini per la risoluzione delle non conformità rilevate;
 - in caso di esito positivo, data di effettivo avvio e di fine dei servizi richiesti.

Qualora la verifica di conformità si dovesse concludere con esito negativo, l'Appaltatore dovrà risolvere le non conformità rilevate entro il termine di 10 giorni lavorativi ovvero entro il diverso termine motivatamente concordato con il DEC di InfoCamere. L'Appaltatore comunicherà al DEC l'avvenuta risoluzione delle non conformità segnalate. Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente periodo si procederà con una seconda verifica, secondo le medesime modalità e termini di cui sopra.

Trascorso il nuovo termine assegnato all'Appaltatore per la risoluzione delle non conformità senza che quest'ultimo abbia provveduto alla comunicazione di avvenuta risoluzione delle stesse ovvero in caso di seconda verifica di conformità con esito negativo, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Tutti gli oneri e le spese dell'attività di verifica sono a carico dell'Appaltatore.

La data del verbale di verifica di conformità avente esito positivo sarà altresì considerata quale data di avvio del servizio di garanzia di cui alla TAB.2 del par. 3.3.

8.3 Riepilogo documenti di supporto

Titolo del documento	Riferimento	Termini di emissione	Firmatari
Verbale di Avvio delle prestazioni	§ 8.1	All'avvio delle prestazioni, ovverosia entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'accettazione del preventivo all'Appaltatore	DEC-REC
Verbale di Verifica di conformità finale	§ 8.2	Entro 30 giorni dal termine delle prestazioni	DEC-REC
Avvenuta risoluzione delle non conformità	§ 8.2	Entro n.10 giorni dal verbale di verifica di conformità con esito negativo	REC

9 Elementi qualitativi del preventivo

Ulteriori requisiti richiesti all'Appaltatore:

- ✓ Per continuità con le isole già realizzate presso il Data Center della sede di Padova, che hanno conseguito la certificazione ANSI/TIA-942 Rated 3 Constructed Facility, si richiede all'operatore economico il possesso delle certificazioni EcoXpert, in corso di validità, nell'ambito di applicazione dell'intervento di cui trattasi ovvero sia "IT Critical Infrastructure", "Power Continuity" – **LIVELLO MASTER.**
- ✓ Certificazione ISO 9001 in corso di validità, o certificati equivalenti, a dimostrazione che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato.

10 Valutazione del preventivo

Nella valutazione del preventivo formulato sarà considerata la sola quotazione economica.
Per la realizzazione dell'intervento "**AD2564 – Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica**" così come descritto ai paragrafi precedenti, si stima un importo complessivo dell'affidamento pari ad Euro 139.600,00 per l'intera fornitura, posa in opera, messa in servizio, collaudo, spese tecniche e oneri per la sicurezza aziendali, oltre a oneri di legge di cui:

- € **139.600,00** quale base d'asta soggetta a ribasso per le attività oggetto di affidamento;
- € **0,00** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nella valutazione del preventivo formulato sarà considerata la sola quotazione economica.

*

INFORMATIVA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Si precisa che la richiesta di preventivo consiste in una mera indagine di mercato atta a rilevare le condizioni tecnico/economiche offerte dal mercato per le prestazioni previste nel presente documento ed è preliminare all'eventuale affidamento diretto delle prestazioni; non può generare, pertanto, alcuna graduatoria o aspettativa di affidamento in capo agli operatori economici consultati.

Trattandosi di una mera richiesta di preventivo, InfoCamere potrà decidere di non affidare le prestazioni come potrà decidere di affidarle successivamente, anche sulla base delle informazioni tecnico/commerciali raccolte.

La presentazione del preventivo non vincola, pertanto, InfoCamere all'affidamento delle prestazioni di cui al presente documento.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

INFOCAMERE S.C.p.A.

1. GENERALITÀ

1.1. Ambito di applicazione

- 1.1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "**Condizioni Generali**") si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi effettuate da un Operatore Economico (di seguito il "**Fornitore**") a favore di InfoCamere, in esecuzione degli ordini di acquisto (di seguito "**Ordine/i**") che dovessero essere di volta in volta emessi da InfoCamere. Nel caso in cui tra le Parti sia stato stipulato un diverso contratto, prevorranno le previsioni in esso pattuite.
- 1.1.2. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e/o particolari di vendita che dovranno, in ogni caso, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
- 1.1.3. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.

1.2. Definizioni

- 1.2.1. Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
- (1) Con "Bene/i" si intende qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti.
- (2) Con "Codice" deve intendersi il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
- (3) Con "CCIAA" devono intendersi tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane.
- (4) Con "Contratto/i" devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra InfoCamere e il Fornitore con l'emissione di un Ordine di Acquisto. Con il medesimo termine s'intendono quindi richiamati tutti i documenti che, se esistenti, ne formano parte integrante, tra cui la Richiesta di offerta, le Specifiche Tecniche, il Preventivo, l'Ordine di Acquisto, le presenti Condizioni Generali ed ogni ulteriore documento allegato ai precedenti richiamati.
- (5) Con "InfoCamere" deve intendersi InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma e sede operativa in Corso Stati Uniti, 14 - 35127 Padova - P.IVA/cod. fiscale 02313821007.
- (6) Con "Informazione Tecnica" deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornite, in qualsiasi forma, da e/o per conto di InfoCamere al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l'erogazione del Servizio.
- (7) Con "Ordine" o "Ordine d'Acquisto" deve intendersi il documento con il quale InfoCamere comunica l'accettazione del Preventivo inviato dal Fornitore e nel quale vengono espressamente richiamate le presenti Condizioni Generali.
- (8) Con "Parti" devono intendersi congiuntamente InfoCamere e il Fornitore.
- (9) Con "Preventivo" deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni e/o di svolgimento di Servizi, ivi inclusa ogni documentazione tecnica e/o relazione, sottoposta per iscritto dal Fornitore ad InfoCamere.
- (10) Con "Risultati" si intende qualsiasi elaborato, esito, produzione, soluzione eseguita dal Fornitore in risposta ad una richiesta avanzata da InfoCamere e da quest'ultima accettata e dedotta in un Ordine d'Acquisto. I Risultati sono opere eseguite appositamente per InfoCamere e personalizzati sulla base di specifiche caratteristiche tecniche/qualitative descritte dalla Stazione Appaltante.
- (11) Con "Servizio/o" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a InfoCamere e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da InfoCamere.
- (12) Con "Specifiche Tecniche" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, di volta in volta comunicate per iscritto da InfoCamere al Fornitore o confermate per iscritto da InfoCamere.

1.3. Emissione degli Ordini di Acquisto

- 1.3.1. Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per InfoCamere a partire dal momento in cui al Fornitore pervenga l'Ordine sottoscritto da InfoCamere e con il quale viene accettato il Preventivo da quest'ultimo formulato. Da tale momento il Contratto s'intende validamente stipulato.
- 1.3.2. Formano parte integrante del Contratto, se esistenti, le Specifiche Tecniche, il Preventivo, l'Ordine di Acquisto, le presenti Condizioni Generali ed ogni ulteriore documento allegato ai precedenti richiamati.
- 1.3.3. Dalla data di ricezione dell'Ordine, il Fornitore si obbliga a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle specifiche tecniche e condizioni di Contratto.
- 1.3.4. In caso di contrasto fra le indicazioni contenute nell'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, prevorranno le indicazioni contenute nell'Ordine di Acquisto.

1.4. Incedibilità dei Contratti. Subappalto

- 1.4.1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice la cessione dei Contratti stipulati con InfoCamere è nulla.
- 1.4.2. Sempre che il Fornitore si sia riservato tale facoltà in fase di Preventivo, il subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

- 1.4.3. I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, le previsioni di cui all'art. 3 L. 136/2010.

1.5. Incident reporting

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a segnalare immediatamente, per iscritto, ad InfoCamere, o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, una violazione di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso alle Informazioni Riservate.

1.6. Obblighi e responsabilità del Fornitore

- 1.6.1. Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si obbliga:
- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
 - a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche;
 - a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per i rischi coerenti con l'attività esercitata e l'oggetto delle prestazioni richieste; il Fornitore, su semplice richiesta di InfoCamere, dovrà inviare copia della stessa e di quelle eventualmente stipulate su richiesta di InfoCamere; a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite ad InfoCamere relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
 - a garantire l'assenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione;
 - a nominare un proprio referente nei rapporti con InfoCamere, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della prestazione del Servizio/Fornitura;
 - ove le prestazioni contrattuali, comportino da parte del Fornitore il trattamento di dati personali di cui InfoCamere è Titolare o Responsabile, il Fornitore si impegna ed obbliga:
 - ad accettare ogni Nomina o Incarico da parte di InfoCamere, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - a trattare i dati personali solo su istruzione documentata di InfoCamere e, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28 del GDPR che qui si intendono integralmente richiamate;
 - a individuare formalmente, all'interno della propria organizzazione, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, debitamente istruiti, garantendo che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - a trasferire i dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto su istruzione documentata di InfoCamere o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e comunque sempre nel rispetto del capo V del GDPR;
 - a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore da quando ne sia venuto a conoscenza ogni violazione relativa ai dati trattati per conto di InfoCamere.
- 1.6.2. Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso locali di proprietà di InfoCamere ovvero che siano nella disponibilità giuridica di InfoCamere, il Fornitore si obbliga:
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di InfoCamere;
 - ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
 - ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di InfoCamere, sollevando espressamente e tenendo indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
- 1.6.3. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati, nonché la conformità degli stessi alle normative vigenti.
- 1.6.4. E' fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di InfoCamere, salvo autorizzazione scritta di quest'ultima.
- 1.6.5. Il Fornitore si impegna a collaborare alle attività di audit di seconda o terza parte che InfoCamere riterrà necessario effettuare. Previo accordo in merito alle tempistiche, le attività di audit saranno eseguite con lo scopo di verificare puntualmente ogni aspetto connesso all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e relativo a: conformità a norme, rispetto degli impegni contrattuali, qualità dei processi, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
- 1.6.6. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla stipulazione del Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse per l'eventuale registrazione, spese notari, ad eccezione di oneri e spese che fanno carico ad InfoCamere per legge.
- 1.7. Legge applicabile e foro competente
- 1.7.1. Gli ordini e i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge italiana, in particolare dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e dal Codice Civile. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza all'applicazione dei Contratti, la loro efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 1.7.2. La versione originale e giuridicamente vincolante delle presenti Condizioni Generali è redatta in lingua italiana, ed è stata tradotta in inglese quale cortesia per le parti non italiane. In caso di conflitto e/o divergenze tra la versione in italiano e la traduzione in inglese, prevarrà sempre la versione in italiano.
- 1.8. Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
- 1.8.1. I dati personali raccolti nell'ambito del rapporto contrattuale sono trattati da InfoCamere, quale Titolare del Trattamento, al fine di gestire ed eseguire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, per l'assolvimento di eventuali oneri di natura fiscale, nonché per l'espletamento degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.
- 1.8.2. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto il trattamento è necessario per dar corso al contratto di cui l'interessato è parte e per adempiere a obblighi di legge imposti al Titolare.
- 1.8.3. I dati sono trattati dal personale a ciò autorizzato, in conformità ai principi di liceità e correttezza. InfoCamere può anche avvalersi per il trattamento di terze parti previamente nominate Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. Per le finalità sopra esposte, i dati potranno essere comunicati, a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici; istituti di credito; enti di revisione e/o di certificazione ed a professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile. I dati, infine, potranno essere resi pubblici nei limiti e con le modalità indicate dalla vigente normativa relativa agli obblighi di trasparenza cui InfoCamere è tenuta ad adempiere.
- 1.8.4.

- 1.8.5. I dati sono conservati per la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono comunque mantenuti fino al maturarsi dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa.
- 1.8.6. L'interessato può esercitare in ogni momento il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR (rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) inviando apposita istanza all'indirizzo protocollo@pec.infocamere.it. È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) di InfoCamere all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.
- 1.9. Codice Etico e Patto d'integrità
- 1.9.1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare sia il Codice Etico sia il Patto d'integrità pubblicati ed accessibili all'indirizzo web <https://eprocurement.infocamere.it>, contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
- 1.9.2. Il Fornitore s'impegna altresì ad imporre ai propri eventuali sub-contraenti e sub-fornitori i suddetti principi e valori, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.
- 1.9.3. Il Fornitore riconosce che InfoCamere ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi del presente articolo.
- 1.10. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)
- 1.10.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i.
- 1.10.2. Ai fini di cui al presente articolo il Fornitore deve comunicare all'indirizzo amm.fornitori@infocamere.it, entro 7 giorni dall'utilizzo del conto stesso, gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i sui quali intende ricevere i pagamenti legati allo specifico Contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

2. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.1 Informazioni Riservate

- 2.1.1 Ai fini del presente art. 2 per "Informazioni Riservate" s'intendono, congiuntamente, (i) l'Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall'Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a InfoCamere, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di InfoCamere al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.
- 2.1.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che InfoCamere è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
- 2.1.3 Il Fornitore è tenuto a:
- mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
 - mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
 - al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di InfoCamere, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di InfoCamere, consegnerà a InfoCamere una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
 - utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
 - non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da InfoCamere;
 - non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
 - limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
 - informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
 - non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
 - imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di InfoCamere per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
- 2.1.4 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre ("Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a InfoCamere licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile.
- 2.1.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
- 2.1.6 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'art. 2.1.4 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.
- 2.2 Proprietà industriale del Fornitore
- 2.2.1 Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per InfoCamere, l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da InfoCamere o da terzi per conto di InfoCamere) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di InfoCamere, dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque InfoCamere indenne da tali pretese.
- 2.2.2 Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di InfoCamere, suoi successori a qualsiasi titolo, suoi clienti, le CCIAA, e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul Bene o sul Servizio.

3 SPEDIZIONE, CONSEGNA, ACCETTAZIONE

3.1 Spedizione

In mancanza di diversa ed esplicita previsione, quanto forma oggetto del Contratto dovrà essere reso porto franco, imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:30, con esclusione dei giorni festivi. Il Fornitore non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra salvo esplicita autorizzazione scritta di InfoCamere.

3.2 Passaggio del titolo ed accettazione

- 3.2.1 La consegna dei Beni ordinati s'intenderà effettuata alla loro ricezione all'indirizzo indicato all'art. 3.3; qualora per la fornitura sia prevista l'assistenza alla posa in opera a cura del Fornitore, la consegna s'intenderà effettuata al termine di ultimazione della posa in opera.
- 3.2.2 In entrambi i casi ed ove applicabile, il Bene e/o il Servizio (ovvero l'eventuale opera oggetto dello stesso) si intenderanno definitivamente accettati da InfoCamere solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo/verifica di conformità concordate per iscritto tra le Parti.

3.3 Luogo e tempi di consegna

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nell'Ordine ovvero in altro documento del Contratto, rispetto ai quali non sono ammessi ritardi. Se non diversamente specificato nella documentazione contrattuale, per luogo di consegna s'intende la sede operativa di InfoCamere, Corso Stati Uniti, 14, 35127 Padova.

3.4 Ritardata consegna e/o esecuzione

- 3.4.1 Salvo diversa indicazione fornita da InfoCamere, in caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del Servizio, InfoCamere avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo, in ogni caso non superiore al 10% del valore massimo del Contratto, secondo quanto eventualmente indicato nelle Specifiche Tecniche. L'applicazione di una o più penali il cui valore complessivo sia pari a quello indicato al periodo precedente ovvero un ritardo superiore alla metà del termine pattuito e, comunque, superiore ad almeno 10 giorni lavorativi, sarà considerato quale "grave inadempimento" e, pertanto, InfoCamere avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 co. 2 del codice civile.
- 3.4.2 InfoCamere avrà altresì il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio. Per i danni indiretti il risarcimento non potrà superare il valore del Contratto.

4 PREZZI E PAGAMENTI

4.1 Prezzi

L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto del Contratto sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in altro documento del Contratto. I prezzi indicati nel Contratto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Ogni prezzo s'intende onnicomprensivo.

4.2 Pagamenti

- 4.2.1 Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, il Fornitore dovrà emettere le fatture in regime di split payment e, pertanto, dovranno riportare l'iva di legge e la dizione "scissione dei pagamenti".
- 4.2.2 Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, il Fornitore si obbliga ad emettere fatture elettroniche in conformità a quanto di seguito indicato: codice 0000000 nel campo <CodiceDestinatario>, numero d'ordine nel campo <IdDocumento> e Codice Identificativo della Gara (CIG) nel campo <CodiceCIG> (i medesimi dati dovranno essere altresì riportati negli eventuali documenti di consegna). L'eventuale avviso di mancata consegna deve essere inoltrato alla casella amm.fornitori@infocamere.it.
- 4.2.3 Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso il conto corrente dedicato ed appositamente comunicato ad InfoCamere ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ivi dedotte.
- 4.2.4 In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, InfoCamere avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all'inadempimento.
- 4.2.5 Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Fornitore sotto il profilo retributivo, contributivo e previdenziale secondo quanto anche attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché al positivo esito delle verifiche, per pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00, previste dal D.M. n. 40/2008 e dall'art 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Nel caso in cui da tali verifiche risulti un inadempimento a carico del Fornitore, InfoCamere potrà sospendere i pagamenti fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5 RISOLUZIONE E RECESSO

5.1 Risoluzione

- 5.1.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dei Contratti, InfoCamere potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, comunicando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto.
- 5.1.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 5.1.1 e all'art. 122 del Codice, InfoCamere potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che InfoCamere indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
- all'esito delle verifiche svolte da InfoCamere sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, venga riscontrata la mancanza dei requisiti dichiarati; in tal caso, oltre a quanto previsto all'art. 52, comma 2, del Codice, potrà essere applicata anche una penale pari al 10% del valore massimo del Contratto (anche mediante il meccanismo della compensazione finanziaria rispetto al dovuto, per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta);
 - venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
 - sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli articoli 1.6 e 2;
 - violò gli obblighi di incedibilità di cui all'articolo 1.4;
 - subappalti le prestazioni o parti di esse a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di InfoCamere;
 - si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 1.10;
 - non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

5.1.3 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

5.2 Recesso

Si applica l'art. 123 del Codice.

6 DURATA, PROROGA E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1 Durata

La durata delle prestazioni è indicata nel Contratto. È da escludersi qualsiasi rinnovo tacito del contratto.

6.2 Proroga

Per i contratti che prevedono una remunerazione "a misura", e solo qualora al termine della durata di cui all'art. 6.1 non sia stato esaurito l'intero importo contrattuale, InfoCamere si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per un periodo massimo di 12 mesi, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro il precitato termine. Resta fermo l'importo massimo contrattualmente previsto.

6.3 Modifiche

6.3.1 Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, sono ammesse modifiche contrattuali solo nelle ipotesi di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.

6.3.2 Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto richiede la preventiva autorizzazione di InfoCamere e forma scritta a pena di nullità.

6.3.3 Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, InfoCamere si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento delle prestazioni contrattuali per un valore non superiore al venti per cento dell'importo massimo contrattuale.

7 APPALTI FINANZIATI CON RISORSE UE O NAZIONALI

7.1 Ambito di applicazione

7.1.1 La presente parte, ed ogni suo sottopunto, si applica esclusivamente ai contratti aventi ad oggetto prestazioni finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC).

7.1.2 In caso di contrasto tra i contenuti della presente parte ed ogni altra clausola o documento previsto o richiamato dalle Condizioni Generali, prevarranno le disposizioni della presente parte.

7.2 Ulteriori obblighi per l'appaltatore

7.2.1 Se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, deve consegnare a mezzo PEC, all'indirizzo acquisti@pec.infocamere.it, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore deve altresì trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7.2.2 Se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, deve consegnare a mezzo PEC, all'indirizzo acquisti@pec.infocamere.it, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore deve altresì trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.2.3 L'Appaltatore, qualora non espressamente derogato ai sensi dell'art. 47, co. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

7.2.4 L'Appaltatore assume l'obbligo di rispettare, per l'intera durata del contratto, le previsioni in materia di DNSH ("Do No Significant Harm"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché in coerenza dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ove applicabile. Nel corso della durata del contratto, l'Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà fornire alla stessa documentazione a comprova del mantenimento del possesso dei suddetti requisiti.

7.2.5 L'Appaltatore si obbliga ad emettere fatture elettroniche in conformità a quanto indicato al punto 4.2.2 aggiungendo il Codice Unico del Progetto (CUP) nel campo <CodiceCUP>.

7.3 Penali specifiche

7.3.1 In caso di ritardo nella consegna delle relazioni eventualmente dovute ai sensi dei precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 0,6‰ (zero/6 per mille) dell'importo massimo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno intero di ritardo sino alla data di ricezione della PEC di trasmissione di ciascuna relazione.

7.3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora l'ammontare complessivo delle penali assegnate all'Appaltatore raggiunga il 20% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.

7.4 Subappalto

Le disposizioni della parte 7 si applicano anche subappalti e subcontratti che siano stipulati nell'ambito di applicazione di cui al par. 7.1.

Riepilogo comunicazione

Riepilogo comunicazione generato il 24/10/2025 alle ore 10:11:41 (id. comunicazione PG/6849)

InfoCamere ScpA

Via G. B. Morgagni, 161 - 00161 ROMA (RM)

Oggetto gara: AD2564 - Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica - Codice gara: AD2564 - CIG:

Oggetto comunicazione: AD2564 - Richiesta preventivo

Buonasera, si comunica che codesta impresa è stata selezionata per la presentazione di un preventivo inerente AD2564 - Allestimento sito di Disaster Recovery InfoCamere presso CINECA: fornitura e messa in servizio di nuova infrastruttura informatica.

La presentazione del preventivo dovrà essere formulata tramite il portale di e-procurement InfoCamere, entro le ore 12:00 del 07/11/2025, come nel seguito indicato:

1. collegarsi all'indirizzo <https://eprocurement.infocamere.it/>
2. accedere alla propria area riservata del portale appalti mediante utilizzo del nome utente e password;
3. dopo aver effettuato l'accesso, l'operatore dovrà selezionare il link Richieste di offerta dal riquadro Procedure di interesse della propria Area personale;
4. cliccare su Visualizza scheda;
5. a questo punto l'operatore potrà effettuare il download di tutti i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante (sotto il titolo Documentazione di invito);
6. per inviare il proprio preventivo l'operatore dovrà cliccare [Invia una nuova comunicazione] e, seguendo la procedura guidata, dovrà inserire nell'oggetto della comunicazione la dicitura "AD2564-invio preventivo" nel testo "Si invia il preventivo richiesto (...)", dopodiché cliccando il pulsante [avanti] potrà allegare il modello all'uopo predisposto e gli ulteriori documenti eventualmente richiesti (p.es. l'attestato di sopralluogo) e/o che ritiene di allegare facendo attenzione ad inserire la descrizione dell'allegato prima di effettuare l'upload del relativo documento.

Cordiali saluti

Allegati:

ef6a0b258f8eef923351e25c699dd35b63b5ba9d*AD2564 - RICHIESTA DI PREVENTIVO_FD.PDF

d533c4b6eebf62ee4d47bd8c56453023f4ce15fb*AD2564 - SPECIFICHE TECNICHE.PDF

d692380b0075ed977244eb5a99e9b7c7673121dc*AD2564 - FAC-SIMILE PREVENTIVO E DICHIARAZIONI NEGOZIALI.PDF

d904e175f55c80c418312eea2bf34c0499ce9215*CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO INFOCAMERE.PDF